

各管区警察局広域調整担当部長
警視庁生活安全部長 殿
各道府県警察本部長

警察庁丁保発37号
平成22年4月1日
警察庁生活安全局保安課長

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う銃砲刀剣類所持等取締法施行令の改正について（通達）

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成22年法律第10号。別添1。以下「改正法」という。）の施行に伴い、市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（平成22年政令第71号。別添2。）により銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号。以下「銃刀法施行令」という。）の一部が改正されることとなった。

改正の趣旨等は下記のとおりであるから、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

1 改正の趣旨及び内容

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。）第5条の2第2項第3号においては、銃砲刀剣類等を使用して、同項第2号に規定する罪（人の生命又は身体を害する罪で政令で定めるもの）以外の凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。）で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者については、都道府県公安委員会は猟銃の所持の許可をしてはならない旨が定められている。

改正前の市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号。以下「合併特例法」という。）第67条第1項及び第2項においては、合併協議会設置の請求者及び投票実施の請求者の署名に関して、署名に関する自由妨害罪（第1項）、署名の偽造や関係書類の抑留、毀壞、奪取に関する罪（第2項）についての罰則が規定されており、銃刀法施行令第12条第2項第37号においては、これらの罪が銃刀法第5条の2第2項第3号に規定する「政令で定める」罪として定められているところ、このたび、改正法により合併特例法の題名が「市町村の合併の特例に関する法律」に改められ、署名に関する自由妨害罪等を規定する条項が第67条から第60条に移動することから、必要な規定の整理を行うものである。

2 施行期日

平成22年4月1日

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御 名 御 璽

平成二十二年三月三十一日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫

法律第十号

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律

市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）の一部を次のように改正する。題名を次のように改める。

市町村の合併の特例に関する法律

「第四章 市町村の合併の推進に関する目次中 第五章 補則（第六十五條・第六十六條）第六章 罰則（第六十七條―第六十九條）構想等（第五十八條―第六十四條）を「第四章 補則（第五十八條・第五十九條）罰則（第六十條―第六十二條）」に改める。

第一条中「推進による市町村の規模の適正化」を「円滑化」に改める。

第六条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とする。

第七条第一項を削り、同条第二項を同条とする。第八条第四項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、「地方自治法」の下に「第九十條第五項又はは」を加え、同条第七項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第十七条を次のように改める。

（地方交付税の額の算定の特例）

第十七条 国が地方交付税法（昭和二十五年法律第二百一十一号）に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、

合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

第二十四条第十三項及び第三十六條第七項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第四十九條第一項第二号中「財産」を「不動産」に改める。

第四章を削る。

第六十五條第一項中「自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な」を「これらの求めに応じ、市町村の合併に関する」に改め、同条第三項中「自主的な市町村の合併の推進」を「市町村の合併の進展」に改め、同条第四項中「自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な」を「その求めに応じ、市町村の合併に関する」に改め、同条第五項中「この法律に定めるもののほか」を削り、第五章中同条を第五十八條とし、第六十六條を第五十九條とする。

第五項を第四章とする。

第六十七條第一項及び第二項中「第五條第十五項若しくは第六十一條第十一項」を「若しくは第五條第十五項」に改め、同条第三項中「第五條第十五項若しくは第六十一條第十一項」を「若しくは第五條第十五項」に、「第五條第三十項又は第六十一條第二十五項」を「同条第三十項」に改め、同条第四項及び第五項中「第五條第十五項若しくは第六十一條第十一項」を「若しくは第五條第十五項」に改め、第六章中同条を第六十條とする。

第六十八條第一項中「又は第六十一條第二十五項」を削り、同条第二項中「又は第六十一條第二十六項」及び「これを」を削り、同条を第六十一條とし、第六十九條を第六十二條とする。

第六章を第五章とする。

附則第二條第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

附則

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二條第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

（適用区分）

第二条 この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律（以下「新法」という。）第七條の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日以前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

（経過措置）

第三条 新法第七條の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日以前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律（以下「旧法」という。）第十七條の規定は、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前に旧法第六十一條第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合及び次条の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第六條第六項の規定は、なおその効力を有する。

第五条 この法律の施行前に旧法第六十一條第一項の規定による勧告がされた場合においては、同条第二項から第二十八項までの規定は、なおその効力を有する。

第六条 この法律の施行前に旧法第六十三條第一項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「市町村の合併の特例等に関する法律第三條第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三條第一項」と、市町村の合併の特例等に関する法律第六十條第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成二十二年三月三十一日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十二年法律第十号）による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第六十條第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第五條の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（国民健康保険法の一部改正）

第八条 国民健康保険法（昭和三十三年法律第九十二号）の一部を次のように改正する。

附則第二十三條中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

（地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正）

第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成十三年法律第四十七号）の一部を次のように改正する。

附則第三條の見出しを「市町村の合併の特例に関する法律に係る特例」に改め、同条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「第五條第二十一項若しくは第六十一條第十七項」を「若しくは第五條第二十一項」に改め、「若しくは第六十一條第二十八項」を削る。（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正）

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第一百五十一号）の一部を次のように改正する。

別表市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「第五條第一項及び第十五項並びに第六十一條第十一項」を「並びに第五條第一項及び第十五項」に改め、「又は第六十一條第二十五項」を削る。

総務大臣 原口 一博
厚生労働大臣 長妻 昭
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布する。

御 名 御 璽

平成二十二年三月三十一日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫

政令第七十一号

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

内閣は、市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十二年法律第十号）の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

（市町村の合併の特例等に関する法律施行令の一部改正）
第一条 市町村の合併の特例等に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

市町村の合併の特例に関する法律施行令

目次中「第四章 合併協議会設置の勧告等（第五十一条―第五十六条）」を「第四章 補則（第五十一条―第五十四条）」に改める。

第一条第一項並びに第二十条の表第五条の項、第四十六条の二第二項の項、第七十六条の項、第二百六条第一項の項及び第二百二十四条の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第二十二条の表第二十二条の二の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、同表第七十条の二の項中「第七十条の二」を「第七十条の二（第一項）」に、「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「市町村の合併の特例等に関する法律施行令」を「市町村の合併の特例に関する法律施行令」に改め、同表第八十四条の項及び第百三十一条第一項の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第四十四条の表第二百三十一条の二第三項の項、第二百三十一条の二第五項の項、第二百三十二条の六第一項の項、第二百三十五条の二第一項の項、第二百三十五条の二第二項の項、第二百三十七条第二項の項及び第二百四十一条第五項の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第五十条第一項の表第百四十五条第一項の項、第百四十五条第二項の項及び第百五十二条第一項、第三項及び第四項の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、同表第百五十五条の項中「市町村の合併の特例等に関する法律施行令」を「市町村の合併の特例に関する法律施行令」に改め、同表第百六十五条第一項の項、第百六十五条の二の項及び第百六十七条の十七の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

第四章を削る。

第五章中第五十七条を第五十一条とする。

第五十八条第一項中「又は第六十一条第二十五項」を削り、同条第二項中「及び第五十二条」を削り、「(第三十二条及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。、第三十二条及び第五十四条第二項)」を「(第三十二条において準用する場合を含む。、及び第三十二条)」に改め、同条を第五十二条とする。

第五十九条中「、第五条第五項」を「並びに第五条第五項」に改め、「、第五十八条第三項並びに第六十一条第二項、第四項、第六項、第七項、第九項、第十二項、第十五項、第十六項、第十八項及び第二十一項」を削り、同条を第五十三条とし、第六十条を第五十四条とする。

第五章を第四章とする。

(地方自治法施行令の一部改正)

第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。

第九十二条第五項第七号中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)

第三条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。

第十二条第二項第三十七号中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「第六十七条第一項」を「第六十条第一項」に改める。

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正)

第四条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二二号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項第一号中「市町村の合併の特例に関する法律」を「旧市町村の合併の特例に関する法律」に改め、同項第二号中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

(消費税法施行令の一部改正)

第五条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。

附則第二十三条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(市町村の合併の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。次項において「旧法」という。第六十一条第二項から第二十八項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(次項において「旧令」という。第五十二条から第五十五条まで、第五十八条及び第五十九条の規定は、なおその効力を有する。)

3 改正法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用については、旧令第五十六条の規定は、なおその効力を有する。

総務大臣 原口 一博
内閣総理大臣 鳩山由紀夫